

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1861/2531

นายเพทาย สุขบรรจง

โจทก์

นายชนะ วีระยุทธ

จำเลย

นายชนะ วีระยุทธ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519 มาตรา 31, มาตรา 55

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 234

ความว่า จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาศาลแรงงานกลางศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับ
จำเลยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ไว้แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยเป็น
อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายที่มีเหตุผลซึ่งจำเลยมีทางชนะคดีในที่สุด โปรดอนุญาต
ให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 31)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน 88,800 บาท
พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับ (อันดับ 23)

จำเลยจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลา
การบังคับดังกล่าว (อันดับ 27,28)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว จำเลยวางเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 กรณีต้องงดการบังคับคดีตามมาตรา
231 วรรคสาม ศาลฎีกาจึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลย

พิจารณาแล้ว จำเลยวางเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 กรณีต้องงดการบังคับคดีตามมาตรา
231 วรรคสาม ศาลฎีกาจึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลย

(มานิช เพียรสนอง-สุพจน์ นาคะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>